

1501746-10.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... específico, (fls. 37- PROCESSO 0004574-31.2018.8.26.0521 - tráfico), o que não o impediu de voltar ao tráfico de entorpecentes.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501746-10.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501746-10.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099827/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 24244120 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2099827 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA, (com qualificação à fl. 32) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 11/04/2022, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 11 de abril de 2022, por volta de 18h00min, na Rua Olímpio Campagnolo, nº 43, Frezzarin 2, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d

Óeste, VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 15, trazia consigo, para fins de comercialização, 25 porções de cocaína, com peso de 18 gramas, 51 porções de maconha, pesando 92 gramas, e 21 porções de crack, com peso de 8 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e autos de constatação preliminar de fls. 17/20), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”.

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 52); 2) o recebimento da denúncia (fls. 78/79) em 08/06/2022; 3) a defesa (fls. 68/69); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6/8). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, ainda, o encarceramento de VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA, nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 4/5) foi convertida em preventiva (fls. 41/42).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 11/13; auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 20/23); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 72/74).

2.2. Da autoria.

A autoria de VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6/8), ao auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), aos laudos periciais (fls. 72/74) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “policiais militares estavam em patrulhamento e avistaram VITOR, o qual, ao ver a viatura, guardou algo em suas partes genitais, o que motivou a abordagem. Assim é que, em busca pessoal, os agentes públicos encontraram 21 pedras de crack, 25 porções de cocaína e 51 porções de maconha, bem como um aparelho celular e R\$133,00 em espécie. Questionado informalmente pelos policiais, o denunciado confessou que estava vendendo drogas.”

Nesse sentido, as testemunhas de acusação José Eduardo Rodrigues Spadacio e Evellyn Laize do Prado Celestino, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que estavam em patrulhamento pela Rua Plácido Ribeiro Ferreira, quando na confluência com a Rua Olímpio Campagnolo, avistaram a pessoa de VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA, cujo mesmo estava no meio do quarteirão, e imediatamente ao avistar a viatura, guardou algo em suas partes genitais, o que levou a ser feita a abordagem. Em busca pessoal, foram encontradas 21 PEDRAS DE CRACK (8 gramas), 25 PIPETAS DE COCAÍNA (18 gramas) e 51 PORÇÕES DE MACONHA (92 gramas), além de um aparelho celular e R\$133,00 em moeda corrente. Questionado o mesmo alegou que estava vendendo drogas, recebendo assim Voz de Prisão em Flagrante Delito.”

Por sua vez, o acusado VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA, solo policial, permaneceu em silêncio. Em juízo informou que havia sido demitido há cerca de 2 meses antes dos fatos. Ficou sem dinheiro para pagar aluguel de sua casa e despesas de sua filha. Perto da sua casa havia um rapaz que lhe apresentou outro, informando que ele

poderia lhe emprestar um dinheiro. O réu obteve o empréstimo e estava correndo atrás de um serviço. No dia dos fatos, o seu credor foi até sua casa e o ameaçou, se não pagasse o empréstimo. Ameaçou também a família do réu. Informou para o réu que o levaria até um local para que conseguisse um dinheiro. O réu entregou a droga e dinheiro (para eventual troco) na mão do réu. Pouco depois, os policiais o abordaram e o prenderam. Os policiais conversaram com o credor do réu, mas não sabe o conteúdo. Assumiu as drogas, mas justifica nesta oportunidade.

A negativa do réu, contudo, não tem como prevalecer, pois dissociada das demais provas carreadas aos autos, bem como da prova oral colhida. Sua versão exculpante não possui prova e sequer foi ventilada na fase policial, evidenciando a inovação com o fito de livrar-lhe das consequências dos seus atos ilícitos.

Com efeito, o réu, aparentemente, tenta atrair para o presente caso a incidência da norma insculpida no art. 22 do CP, a sugerir a ocorrência de coação moral irresistível (causa excludente da culpabilidade), já que seu credor o teria ameaçado e também sua família para que o pagasse, entregando drogas e dinheiro ao réu para que ele vendesse e entregasse ao credor o lucro obtido. Ora, tal versão, como já dito, resta isolada nos autos. Não há prova mínima de tal alegação e não seria crível que o pretenso credor entregasse mais dinheiro na mão do réu, considerando a dívida anterior, que o réu, aparentemente, já teria demonstrado não ter condição de ressarcir. Além disso, fosse verdadeira a versão do réu, e ele poderia ter avisado os policiais do ocorrido, dado tal versão em solo policial, apontando a autoria do tráfico por parte do mencionado credor, já que, segundo o réu, os policiais teriam conversado com esse terceiro. Enfim, sob qualquer prisma, não merece crédito a versão apresentada pelo réu.

Ora, o depoimento apresentado pelo policial, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 25 porções de cocaína, 51 porções de maconha e 21 porções de crack, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e

prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA,

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, o réu é reincidente (fl. 38) a condenação será usada para valorar a segunda fase da dosimetria.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item "i"), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em "05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente. Com efeito, o réu não confessou a prática do crime, já que teria praticado o fato sob coação moral irresistível, traduzindo confissão qualificada e, portanto, inviável sua utilização.

É reincidente específico (fls. 37- PROCESSO 0004574-31.2018.8.26.0521 - tráfico).

Posto isso, majoro a pena 1/5, resultando em "07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa".

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento ou de diminuição está presente, razão pela qual

mantenho o estabelecido na etapa anterior e dou por definitiva a pena em "07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa".

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à reincidência, e à natureza de reclusão da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos, descabe substituição por restritiva (art. 44, I, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, do CP). Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).3

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra VITOR HUGO MOREIRA DA SILVA, (com qualificação à fl. 32), por haver incorrido nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão", em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa", fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

O réu respondeu a este processo preso e as circunstâncias fáticas não foram alteradas. Dessa forma, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Com efeito, o réu é reincidente específico, (fls. 37- PROCESSO 0004574-31.2018.8.26.0521 - tráfico), o que não o impediu de voltar ao tráfico de entorpecentes.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumram-se as demais normas da E. CGJ.

autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida; expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos, que declaro o perdimento.

Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA